O parágrafo final da decisão continha ainda promessa não cumprida pelo juiz. Para dar o ar de legitimidade à decisão, escreveu "*evidentemente, a utilização do mandado só será necessária caso o ex-Presidente convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões não aceite o convite*". Tal condição, como já dito, jamais foi observada.

É de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário deste Tribunal, em processo de minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. Este julgado representou importante reação do Supremo Tribunal Federal ao *modus operandi* adotado pelos atores da Operação Lava Jato. Transcreve-se a ementa do acórdão:

> "1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade.
>
> 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado.
>
> 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando 'transcrito literalmente o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

texto legal impugnado' e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida.

4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação.

5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana.

6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado.
>
> 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado.
>
> 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva.
>
> 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão 'para o interrogatório', constante do art. 260 do CPP". (ADPF 444, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21.5.2019 PUBLIC 22.5.2019).

No caso específico da condução coercitiva do ex-Presidente Lula, é relevante destacar que, já, naquela época, a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário, da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia, considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação de massa.

A decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonhas em São Paulo tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que o seu intuito seria o de evitar tumultos públicos. Foram abundantes as imagens veiculadas de lotação do saguão do aeroporto por apoiadores e opositores do ex-presidente.

Não foi sem razão que, no dia 8 de março de 2016, a Associação Juízes para a Democracia editou nota em que sustentava que a condução

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

coercitiva do paciente representava verdadeiro "show midiático". O texto assinado pelos magistrados advertia à época que "*ilegalidade não se combate com ilegalidade e, em consequência, a defesa do Estado Democrático de Direito não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais*" (disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,entidade-de-juizes-ve-show-midiatico-em-operacao-contra-lula,10000020091).

Ainda na mesma data da realização da condução coercitiva, 4 de março, o Ministro do STF Marco Aurélio de Mello denunciou a absoluta ilegalidade da medida adotada pelo ex-Juiz Sergio Moro:

> "— Eu só concebo condução coercitiva se houver recusa do intimado para comparecer. É o figurino legal. Basta ler o que está no código de processo — disse Marco Aurélio, acrescentando:
>
> — Uma medida de coerção que deve ser o último recurso para ouvir alguém. Você hoje, por exemplo, é um cidadão e pedem que você seja intimado para prestar um depoimento. Em vez de expedirem o mandado de intimação, podem conduzir coercitivamente, como se dizia antigamente, debaixo de vara?
>
> — Não me consta que o ex-presidente da República - e poderia ser um cidadão comum, não importa - tenha se recusado a comparecer. Ou seja, não me consta aqui que o mandado de condução coercitiva tenha sido antecedido por um mandado de intimação para comparecer espontaneamente perante a autoridade — disse Marco Aurélio.
>
> — Quando se potencializa o objetivo a ser alcançado em detrimento de lei, se parte para o justiçamento, e isso não se coaduna com os ares democráticos da Carta de 88 (Constituição) — afirmou Marco Aurélio". (disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-do-stf-critica-autorizacao-para-conducao-coercitiva-de-lula-18808285).

É oportuno destacar que, do ponto de vista mais amplo das estratégias midiáticas utilizadas pela Operação Lava Jato, o uso das medidas de condução coercitiva desempenhava papel central na

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

espetacularização. É que essas medidas, em sua própria essência, pintam cenas de subjugação dos acusados, em que esses eram expostos publicamente como criminosos conduzidos debaixo de vara, como se a sua liberdade de locomoção em si representasse perigo à coletividade ou à instrução criminal.

Em aprofundado estudo sobre a instrumentalização das ferramentas processuais penais para a criação de uma ação estratégica da Justiça na Operação Lava Jato, a **JUÍZA FABIANA ALVES RODRIGUES** destaca o protagonismo das medidas de condução coercitiva que, pelo menos até antes das decisões do STF nas ADPF 444 e 395, eram utilizadas como programa de rotina para a execração pública dos investigados, ao arrepio da lei:

> "O uso recorrente da condução coercitiva para prestar depoimento, sem prévia intimação, tem por trás, aparentemente, a estratégia de constranger os investigados a prestar esclarecimentos, sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores, o que é coerente com a estratégia de gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais.
>
> A estratégia de encerrar a investigação no mês seguinte à fase ostensiva de uma operação restringe a oportunidade dos investigados de apresentar em suas versões sobre os fatos e as evidências que constam no inquérito, em especial quando há investigados presos preventivamente, o que exige rápida apresentação da denúncia. É provável que aqueles que foram presos ou conduzidos de modo coercitivo na fase ostensiva da operação e pelo direito silencio só sejam ouvidos pelos atores do sistema de justiça no encerramento das audiências, pois os réus são os últimos ouvidos na fase judicial, e supõe-se que os investigados não oferecerão uma segunda data ao investigado que não quis responder às perguntas ao ser preso ou conduzido à polícia.
>
> **A racionalidade dessa estratégia é fazer prevalecer a versão acusatória na ação criminal, pois espera-se que as contradições entre os depoimentos prestados na polícia e em**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **juízo enfraqueçam a versão da defesa, em especial num cenário em que os Juízes caminham para um alinhamento com os objetivos buscados pelo Ministério Público Federal**. Além disso, os tribunais superiores não tinham controle sobre as medidas de condução coercitiva. O que facilita aos investigadores e juízes adotar a medida. O efeito-surpresa que caracteriza as fases ostensivas da operação praticamente inviabiliza a obtenção de habeas corpus preventivo e, por se tratar de medida de curta duração, executada nas primeiras horas do dia, não a tempo hábil para obtenção de habeas corpus a fim de afastar uma alegada lesão já consumada" (RODRIGUES, op. cit., p. 177).

No caso concreto, seja por não ter respeitado as balizas legais, seja por ter propiciado uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado, tenho absoluta clareza de que a decisão de ordenação da condução coercitiva do paciente macula a imparcialidade do ex-Juiz Sergio Moro.

Como se tais fatos objetivos não bastassem, os diálogos havidos entre os membros da força-tarefa da Lava Jato e juntados aos autos da chamada Operação Spoofing revelam que, já na época da condução coercitiva, o ex-**Juiz Sergio Moro atuava em estreita cooperação com os membros do Ministério Público Federal**.

Como se sabe, no mesmo dia, 4 de março de 2016, em que foi realizada a condução coercitiva, foi deflagrada a 24ª fase da Lava Jato, em que foi realizada operação de busca e apreensão no sítio de Atibaia. Em tempo real, durante a realização da busca, os membros da força-tarefa comunicavam-se com o juiz, requeriam a extensão do mandado e ainda alinhavam estratégias de atuação sobre quais objetos seriam relevantes de serem apreendidos:

> "4 de março de 2016 – Grupo Amigo Secreto
>
> Márcio Anselmo – 10:50:34 –Vai pedir pra apreender as caixas do sindicato???

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> Roberson Pozzobon – 10:53:23 – Moro pediu parcimônia nessa apreensão. Acho que vale a pena ver exatamente o que vamos apreender
>
> Anselmo – 10:53:45 – O pessoal lá pediu pra retificar o mandado
>
> Anselmo – 10:53:58 – Não sei o que fazer
>
> Anselmo – 10:54:05 – Vivo ainda continua um impasse
>
> Igor Romario de Paula – 10:54:38 – Vai ser difícil checar isso no local
>
> Anselmo – 10:55:58 – Aguardo decisão de vcs
>
> Deltan Dallagnol – 10:56:20 – concordo, tudo
>
> Anselmo – 10:56:21 – Tem coisa muito valiosa
>
> Pozzobon – 10:56:29 – Igor, pode ligar para o Moro para explicar?
>
> Anselmo – 10:56:33 – Moscardi disse que tem coisa que vale mais de 100 mil
>
> Pozzobon – 10:56:41 – Ou Marcio
>
> Anselmo – 10:56:41 – Moro tá em audiência
>
> Pozzobon – 10:57:24 – Acho que vale a pena pedir para a equipe esperar um pouco para termos o aval do juiz
>
> Dallagnol – 10:57:52 – boa
>
> Renata Rodrigues – 10:58:16 – Márcio tá pedindo extensão do mandado pra possibilitar apreensão
>
> Anselmo – 10:59:01 – Pedi
>
> Dallagnol – 10:59:06 – Boa."
>
> Disponível em: https://theintercept.com/2019/10/19/sergio-moro-policia-federal-lava-jato/

O espírito de aventura comum entre o Ministério Público e o Juiz acusador projetava-se constantemente em uma estratégia de defesa recíproca nos canais de imprensa.

Em 5 de março de 2016, um dia após a realização da condução coercitiva, os membros da força-tarefa de Curitiba articularam manifestações e notas oficiais do Ministério Público Federal para defender a controversa decisão de Sergio Moro. Tudo, é claro, com um

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

serviço de assessoria de imprensa de jornalistas de grandes veículos de comunicação. Destaca-se aqui a conversa havia entre os "Filhos de Januário" na data citada:

> "5 MAR 16
>
> 00:43:35 Deltan **Vladimir Neto tambem achou que nao era o caso de nota sobre a conducao coercitiva**.
>
> (...)
>
> 13:32:57 Sobre a 'polemica legal' da vez: como esta tendo muito mimimi sobre a conducao coercitiva,
>
> Jeanne sugeriu soltar uma nota, com o total de conducoes coercitivas da LJ ate agora (117).
>
> 13:32:57 Acho legal, mas tem de ter um bom conteudo tb, claro.
>
> 13:32:57 Tem que dizer que se nao se pode investigar pelo nome, tb nao se pode deixar de investigar pelo nome
>
> 13:32:57 Uol pediu artigo ontem, que trouxesse reflexoes sobre qq aspecto da LJ, entao, se alguem da FT topar escrever um artigo sobre isso, tb ja temos espaco garantido.
>
> 13:32:57 Nota, seria melhor soltar hj mesmo, ate 17h, para entrar nas edicoes de domingo. Artigo, pode ser ate terca, quarta...
>
> 13:38:40 Paulo Temos que falar. **Mesmo os editoriais favoráveis a ação de ontem dizem que foi uma derrapada do moro, erro politico**
>
> (...)
>
> 15:28:56 **Concordo. Mas se pudéssemos usar os áudios mostrando a organização de confusão premeditada, seria otimo. Levei a ideia para o Moro. Se escalarem, fica a alternativa**
>
> (...)
>
> 15:37:09 Deltan Vcs sabem se a conducao ontem foi executada ou se ele foi voluntariamente? Nao consegui falar com Luciano [Flores]
>
> 15:37:25 Se foi voluntariamente, nao tem do que reclamar

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> 15:37:33 Se nao foi, ele mentiu que sempre esta a disposicao pra depor
>
> 15:38:05 Poderia fazer o raciocinio: se ele disse ontem que sempre se dispos a depor, entao sequer houve
>
> conducao coercitiva... mas tenho receio de suscitar novas criticas quanto ao ambiente de coacao
>
> 15:38:14 acho vou colocar nas entrelinhas
>
> 15:38:21 **Nao gosto do raciocinio**.
>
> 15:38:46 Acho que parece entender que ele tinha opcao
>
> 15:38:54 E ele nao tinha.
>
> 15:39:01 Cuidado
>
> 15:39:25 E melhor o silencio que dar mais municao.
>
> (...)
>
> 15:57:05 Athayde Na msg de audio do dia, luciano disse q ele estava assinando o mandado de conducao coercitiva.
>
> Entao deve ter sido necessario
>
> 15:57:08 Por favor nao solte essa nota
>
> 15:57:31 A sua afirmacao e um tapa na cara.
>
> 15:58:01 Conversei com o Vladimir para entender as criticas."

Em meio às dúvidas sobre publicar, ou não, uma nota de defesa à decisão de Sergio Moro, os procuradores viam-se às voltas de resistências internas da própria força-tarefa à medida adotada pelo magistrado:

> "18:39:20 Athayde Eu sou a favor. **O moro ta apanhando sozinho**
>
> 18:39:26 Laura Tessler Achei a nota muito boa, CF!
>
> 18:39:44 Por mim, pode publicar
>
> 18:40:38 Danilo tambem acha que nao devem! Disse isso: "Essa nota e loucura. Primeiro, porque nao vai mudar a opiniao de quem e contra. Segundo, porque vai colocar mais lenha na fogueira. Esse assunto tem que morrer. Brandir principio republicano nao vai mudar a natureza das coisas. Lula, quer queiramos, quer nao, e politicamente um reu especial.
>
> Nao merece privilegios, mas a margem para erros de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

avaliacao em relacao a ele e diminuta - o direito, o MP, a Midia, ninguém tem forca para mudar esse dado da realidade. Nao publicaria. E melhor trabalhar bem agora e soltar uma boa denuncia contra

ele. Sera a melhor e unica resposta. Por mais que eles tentem justificar, embora o instituto seja legal e constitucional, nao era

adequado para o caso de Lula." > Carlos Lima > Sim. mas isso demorara. E nao podemos deixar o vento virar. A pressa nao e boa conselheira, meu amigo!

18:40:52 Opiniao de Vladimir e Danilo.

18:41:09 **Estamos sofrendo criticas internas contra a conducao**.

18:41:16 Deltan A nota ficou excelente CF. Bem melhor do que a que tinha feito. Sou a favor. **Deixa eu consultar o Vladimir Neto**

18:41:34 Roberson MPF A nota esta excelente! So me preocupo se nao vai apenas reavivar o tem para o inicio da semana. Tvz deixar para publicar amanha no final da manha a depender das pautas dos jornais de grande circulação

18:41:39 Criticas que eu acho sejam mais preocupadas com a politica institucional que com a nossa

realidade.

18:43:23 Roberson MPF **Mas o ponto que o Moro ta apanhando, levantado pelo Tata e fato**. Nos pedimos a conducao então acho que devemos publicar.

(...)

18:49:58 Deltan Eh hora de ficarmos na toca e sairmos com a denuncia

18:50:01 Laura Tessler Hahahhahahaha

18:50:26 Mas a nota e sair da toca. Isso que o Vladimir esta argumentando.

18:50:29 Jerusa Ficou excelente a nota. Acho q temos q publicar sim, ate como solidariedade ao Moro

18:51:12 Deltan Falei com Vladimir neto e ele acha que nao valeria a pena pq so reaviva, a nao ser que seja para

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> soltar agora para nao deixar Moro sozinho. Mas ele acha que teria que ser muuuuito serena pq estamos mais expostos do que o Moro na avaliacao dele"

É também do dia posterior à data da condução coercitiva o diálogo travado entre Deltan Dallagnol e uma ex-assessora da PGR, em que se discutia de forma bastante explícita a intenção de redirecionar a Lava Jato para "***atingir lula na cabeça*** *(prioridade número 1)*":

> " MAR 16
>
> • 08:46:36 Carol PGR Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo pra nós dos acordos que estão em negociação. **Depois de ontem [data da condução coercitiva], precisamos atingir Lula na cabeça (prioridade número 1)**, pra nós da PGR, acho q o segundo alvo mais relevante seria Renan. Sei que vcs pediram a ODE que o primeiro anexo fosse sobre embaraço das investigações. Achei excelente a ideia mas agora tenho minhas dúvidas se o tema é prioritário e se é oportuno nesse momento. Não temos como brigar com todos ao mesmo tempo. Se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarao contra a LJ, não tenho dúvidas. Tá de bom tamanho, na minha visão, atingirmos nesse momento o min mais novo do STJ. acho que abrirmos mais uma frente contra o Judiciário pode ser over. Por outro lado, aqueles outros (lula e Renan) temas pra nós hj são essenciais p vencermos as batalhas já abertas.
>
> 22:51:19 Deltan rs
>
> 22:51:57 O fundamento maior da nossa nota é: não deixamos um amigo apanhar sozinho. Moro fez e estava sendo criticado, vamos pra cima junto. Quanto ao mérito e pertinência da nota em si, o grupo estava dividido
>
> • 22:52:03 rs
>
> • 22:55:42 Carol PGR Tá certo. Coitado de Moro. Não ta sendo fácil
>
> • 22:57:15 **Vamos torcer pra esta semana as coisas se**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **acalmarem e conseguirmos mais elementos contra o infeliz do Lula".**

Como já mencionado neste voto, a utilização desses trechos de diálogos é absolutamente despicienda para concluirmos que houve uma violação do dever de imparcialidade do magistrado.

Os meandros de contextualização da ação de condução coercitiva que parou o país diante de imagens de subjugação do paciente em si denotam que o magistrado se afastou da esperada posição equitativa entre os interesses da defesa e da acusação.

b) "arbitrária quebra do sigilo telefônico do paciente, de familiares e até de advogados" (eDOC 5)

O **segundo fato** elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados, tudo com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias defensivas.

Em 19.2.2016, a autoridade judicial, atendendo a pedido do Ministério Público Federal, determinou a interceptação telefônica de diversas pessoas relacionadas ao paciente, inclusive de conversas entre o réu e seus advogados (eDOC 25).

A interceptação também atingiu o ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, de modo que todos os 25 (vinte e cinco) advogados do escritório e seus respectivos clientes foram grampeados. Essas interceptações foram prorrogadas por sucessivos atos confirmatórios e ampliativos nas datas de 20.2.2016; 26.2.2016; 29.2.2016; 3.3.2016; 4.3.2016 e 7.3.2016.

A interceptação do ramal do escritório de advocacia teria partido de uma informação supostamente equivocada, contida na petição de quebra de sigilo telefônico apresentada ao Juízo pelo Ministério Público Federal.

Na referida petição, o MPF indicou o terminal telefônico [redacted] como sendo vinculado à pessoa jurídica L.I.L.S Palestras, Eventos e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Publicações Ltda. Assim, o acolhimento do pedido de quebra do sigilo telefônico pelo Juízo, em 19.2.2016, estaria baseado na necessidade de se colherem provas para apuração dos fatos investigados no âmbito da Operação Lava Jato.

Em 23.2.2016, somente quatro dias após o deferimento da interceptação telefônica do ramal-tronco do escritório de advocacia, a operadora de telefonia Vivo Telefônica encaminhou ao Juízo ofício contendo a relação individualizada dos estabelecimentos a que correspondiam os números telefônicos cuja interceptação havia sido determinada. No referido ofício, consta que o terminal telefônico [redacted] atribuído pelo MPF ao instituto L.I.L.S., na realidade, seria de titularidade da sociedade Teixeira, Martins & Advogados.

Destaca-se, portanto, que, no dia 23.2.2016, o Juízo tomou conhecimento – ou pelo menos poderia ter se cientificado – de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na Operação Lava Jato.

A autoridade judicial, no entanto, não tomou nenhuma providência quanto à comunicação da operadora de telefonia.

Em 26.2.2016, em nova decisão, o Juízo determinou ainda que fosse grampeado o terminal telefônico [redacted] pertencente ao telefone celular do advogado Roberto Teixeira.

Na decisão de 26.2.2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser "*pessoa notoriamente próxima a Luís Inácio Lula da Silva*" e também pelo fato de o advogado "*ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia dele*".

Em 7.3.2016, a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia, novamente indicando que a interceptação telefônica determinada em 19.2.2016 recaía sobre terminal telefônico da sede da sociedade Teixeira, Martins & Advogados.

Em 16.3.2016, em nova decisão, o Juízo de primeiro grau determinou a cessação das interceptações telefônicas da sociedade de advogados e do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

celular do advogado Roberto Teixeira. Ressalta-se que foi somente nessa decisão, de 16.3.2016, que o Juízo parece ter fundamentado a intercepção do celular do patrono do paciente.

Na oportunidade, o Juiz Sergio Moro alegou que as conversas havidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos porque não foi identificada com clareza a relação cliente/advogado e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados na Operação:

> "Mantive nos autos os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois, apesar deste ser advogado, não identifiquei com clareza relação cliente/advogado a ser preservada entre o ex-Presidente e referida pessoa. Rigorosamente, ele não consta no processo da busca e apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000 entre os defensores cadastrados no processo do ex-Presidente. Além disso, como fundamentado na decisão de 24/02/2016 na busca e apreensão (evento 4), há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixeira na aquisição do Sítio em Atibaia do ex-Presidente, com aparente utilização de pessoas interpostas. Então ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação".

Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular de Roberto Teixeira, portanto, perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a 16.3.2016. Durante esse período, **foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente**.

A alegação da defesa é de que essas interceptações permitiram que o magistrado pudesse monitorar os atos e a estratégia de defesa do ex-presidente, configurando grave atentado às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da ampla defesa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Um exemplo de estratégia da defesa interceptada deu-se no dia 4.3.2016, data da condução coercitiva do paciente.

Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira quando policiais federais foram à sua casa, no dia 4.3.2016, para conduzi-lo coercitivamente para depor. Nesta data, Moro e os membros do MPF e da força-tarefa já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia de defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado **Luciano Flores de Lima** horas mais tarde.

A legalidade da interceptação dos telefones do advogado do paciente foi discutida nos autos da Reclamação 23.457, em trâmite no STF, à época ajuizada pela Presidente da República, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos autos do "Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR". Na referida reclamação, o então relator e saudoso Ministro Teori Zavascki determinou que a autoridade judicial se manifestasse acerca da interceptação de telefones atribuídos ao advogado do paciente.

Em 26.3.2016, o Juiz Sergio Moro encaminhou ao STF o Ofício 700001743752. O juiz então negou que o ramal-tronco do escritório de advocacia teria sido interceptado por decisão de sua lavra. Afirmou ainda que a única interceptação de que tinha ciência era a do celular do próprio advogado Roberto Teixeira que, na sua visão, seria justificada. Transcrevem-se as informações prestadas no ofício:

> "Desconhece este Juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele (Roberto Teixeira) ou terminal com ramal de escritório de advocacia. Se foi, essas questões não foram trazidas até o momento à deliberação deste Juízo pela parte interessada. Na ocasião da autorização de interceptação, consignei, sucintamente, que, embora ele fosse advogado, teria representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras as e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia dele. E na decisão de 19/02/2016, inicial da interceptação, do evento 4, a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> qual fiz remissão, consta fundamentação mais longa acerca do envolvimento de Roberto Teixeira nos fatos em apuração, ou seja, a suposta aquisição do sítio em Atibaia pelo ex-Presidente em nome de pessoas interpostas, inclusive a existência de mensagem eletrônica por ele enviada e que isso sugere.
>
> (...) Foram juntados aos autos e, por conseguinte, publicizados apenas diálogos considerados juridicamente relevantes para a investigação criminal e os demais, quer protegidos por sigilo profissional ou eminentemente privados, foram resguardados em arquivos eletrônicos não publicizados e que deverão ser submeti dos, após o contraditório, ao procedimento de inutilização".

Ocorre que, em 31.3.2016, a revista eletrônica Conjur publicou reportagem noticiando a existência dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia à autoridade judicial que, como relatado, teriam dado conta de que a interceptação recaiu sobre o telefone da sede do escritório de advocacia.

A gravidade da situação motivou nota de repúdio do Conselho Federal da OAB, nos seguintes termos:

> "O mais grave, entretanto, é que a interceptação capaz de violentar a prerrogativa de 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da citada banca foi autorizada de forma dissimulada, porque o citado número foi arrolado pela força-tarefa e deferido como se pertencesse à pessoa jurídica LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda. (doc. 03, p. 17)
>
> (...)
>
> A **situação é de tamanha gravidade** que, nas informações gentilmente encaminhadas ao CFOAB, o Juiz Federal prolator da decisão afirmou, expressamente, que: 'Desconhece este Juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele (Roberto Teixeira) ou terminal com ramal de escritório de advocacia (doc. 09, fls. 319).
>
> **Sucede que a operadora de telefonia responsável pela**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **linha telefônica da sociedade de advogados**, em atenção aos ditames da Resolução nº 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça, informou ao Juízo o nome do verdadeiro assinante do terminal interceptado; e o fez por duas vezes, conforme comprovam os ofícios em anexo (doc. 12, fls. 310 e 314)".

A partir dessa notícia, em **5.4.2016** o Juiz Sergio Moro encaminhou novo ofício ao STF complementando as informações anteriores. O então magistrado afirmou que, na véspera, isto é, em 4.4.2016, o MPF teria juntado aos autos da Operação Lava Jato petição em que esclarecia que teria havido a interceptação do ramal do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, porque, ao apresentar a petição de quebra de sigilo telefônico, o MPF teria equivocadamente considerado que o referido telefone pertenceria à empresa LILS Palestras, do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Juiz Sergio Moro alegou ainda que somente após a publicação das notícias no Portal Conjur ele teria tomado conhecimento da existência dos ofícios das operadoras de telefonia, que teriam indicado que o ramal interceptado pertencia ao escritório de advocacia. A autoridade judicial sustentou que a eventual interceptação do ramal do escritório de advocacia, no entanto, não traria prejuízos à defesa porque os diálogos não foram publicizados. Transcreve-se abaixo o ofício encaminhado pelo ex-magistrado:

> "A respeito da controvérsia acerca da interceptação de advogados havida no processo, como consignei no anterior Ofício 700001743752, a única interceptação da espécie havida e que era de conhecimento deste Juízo até a declinação da competência consistia no monitoramento do celular 11 utilizado pelo advogado Roberto Teixeira. No ofício anterior, esclareci as razões da interceptação deste terminal, já que ele é diretamente investigado no processo.
>
> Supervenientemente, em petição juntada, em 04/04/2016, ao processo 5006205-98.2016.4.04.7000, o MPF esclareceu que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

também houve autorização para interceptação do terminal 11, sendo constatado posteriormente que ele estaria em nome do escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogados.

Na petição, o MPF esclareceu que requereu a interceptação do terminal 11 diante das informações constantes no processo de que seria ele titularizado pela empresa LILS Palestras do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, segundo afirma, constava a indicação de tal número de telefone no cadastro CNPJ da empresa LILS (fl. 2 do anexo out2 à petição). Chama, aliás, a atenção que o número de telefone foi recentemente alterado no cadastro CNPJ, como afirma o MPF.

Embora, em princípio pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para interceptação do referido terminal, ainda que fosse do escritório de advocacia, já que o sócio principal, Roberto Teixeira, era investigado e dele usuário, a autorização concedida por este Juízo tinha por pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-Presidente e não pelo escritório de advocacia, tanto que na decisão judicial de autorização foi ele relacionada à LILS Palestras (decisão de 19/02/2016 - evento 4).

De todo modo, ressalvo que não há nos relatórios de interceptação da Polícia Federal, com a seleção dos áudios relevantes, diálogos interceptados a partir do referido terminal. Se houve de fato interceptação de diálogos do terminal 11, o resultado deve estar no DVD encaminhado a esta Suprema Corte através do ofício 70001744026, não tendo este Juízo condições de verificar o fato já que não dispõe de cópia.

Por outro lado, ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal, não foram eles tornados públicos e, caso, inadvertidamente, tenham, de fato, sido interceptados diálogos de outros advogados, que não o investigado Roberto Teixeira, eles se submeteriam ao procedimento de inutilização

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

do art. 9º da Le inº 9.434/1997.

Faço esses esclarecimentos adicionais diante da informação superveniente do MPF e considerando extravagantes alegações fora dos autos de que teria havido autorização da parte deste Juízo para interceptação de dezenas de advogados através do referido terminal, o que não corresponde ao efetivamente ocorrido, sequer havendo notícia de qualquer diálogo interceptado de fato no referido terminal 11.

Nessas mesmas notícias extravagantes, consta afirmação de que este Juízo teria conhecimento de que o terminal em questão seria do escritório de advocacia em decorrência de ofício juntado pela operadora de telefonia Telefônica aos autos em 11/03/2016, mas ocorre que a informação não foi percebida pelo Juízo ou pela Secretaria do Juízo até as referidas notícias extravagantes, sendo de se destacar que, após a referida juntada, os autos vieram conclusos ao Juízo apenas em 15/03/2016, já para a interrupção das interceptações, ordenada imediatamente em seguida, já em 16/03/2016".

Dessas informações, portanto, é possível concluir que o magistrado, embora comunicado pelas operadoras de telefonia, em 23.2.2016 e em 7.3.2016, de que o terminal telefônico interceptado pertencia ao escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, não analisou esses ofícios.

Ressalta-se, a propósito, que a versão de que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhados pelas operadoras telefônicas foi reafirmada na sentença condenatória do paciente. Destacam-se os seguintes trechos da sentença condenatória:

"95. Quanto à alegação de que se monitorou a estratégia de Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, mediante interceptação dos terminais dos advogados, ela, embora constantemente repetida, é falsa.

(...) 106. **Este julgador só teve conhecimento de que o**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **terminal era titularizado pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou, já após a cessação da interceptação**.
>
> 107. É fato que, antes, a operadora de telefonia havia encaminhado ao Juízo ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas e nos quais havia referência, entre outros terminais, ao aludido terminal como titularizado pelo escritório de advocacia, mas esses ofícios, no quais o fato não é objeto de qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento, não foram de fato percebidos pelo Juízo, com atenção tomada por centenas de processos complexos perante ele tramitando. O que este julgador tinha presente é que o terminal, como consta no cadastro CNPJ e nos autos de interceptação, era da LILS Palestras".

Observa-se, assim, que a interceptação telefônica do celular do Advogado Roberto Teixeira e do ramal-tronco do escritório de advocacia **é admitida com estranha naturalidade pelo julgador, com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado à LILS Palestra pelo MPF**.

A conduta do magistrado, de interceptar os advogados do paciente para ter acesso antecipado aos seus movimentos processuais – por si só –, seria causa suficiente para reconhecer a violação da independência judicial e a contaminação de todos os atos praticados pelo juiz.

Se ainda fôssemos avançar para compreender os significados, no mundo real, da violação do sigilo cliente-advogado, tenderíamos a ver que a intercepção dos patronos permitiu de fato que o magistrado e a força-tarefa de Curitiba se antecipassem às ações do paciente, deixando-o sem saída defensiva em diversas oportunidades.

Sobre esses episódios, percebe-se que havia, no âmbito da força-tarefa, uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio Juiz Sergio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

do advogado atribuindo-lhe o *status* de investigado. Essa versão dos fatos não explicava, no entanto, a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia. Esse ponto era difícil de ser explicado por qualquer um.

Aqui, mais uma vez, adquire relevância a qualificada estratégia de *marketing* da força-tarefa. Em diálogo travado em 6 de abril de 2016, dia seguinte às revelações do Portal Conjur, os procuradores da República tentam alinhar o melhor *storytelling* a justificar o injustificável:

> "16:07:45 Paulo [15:03, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: Oi Dr Paulo, aqui é a Camila Bomfim, da Globo. Vamos mostrar no JN hoje essa questão da interceptação da LILS. Qual foi o pedido da interceptação pra podermos confrontar versão deles? Abaixo a nota que mandaram: [15:04, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: 06/04/2016 NOTA O telefone que foi alvo de interceptação autorizada pelo juiz Sérgio Moro é o principal ramal do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Essa informação está: (i) no rodapé da procuração juntada no processo pelos advogados do escritório; (ii) nas petições apresentadas no processo; (iii) no site e em todo material relacionado ao escritório. Não bastasse, a empresa de telefonia responsável pela linha (Telefonica) informou ao Juiz Sérgio Moro, de forma categórica, em duas oportunidades (uma em 23/02 e outra em 07/03) que o telefone pertence ao escritório Teixeira, Martins & Advogados, como determina a Resolução 59 do CNJ. Mesmo assim a interceptação prosseguiu e foi ainda prorrogada. Por isso, mostrou-se que o ofício enviado pelo juiz Sérgio Moro ao STF em 29/03/2016 não corresponde à realidade, pois ele, inequivocamente, tinha conhecimento de que estava monitorando 25 advogados do escritório Teixeira, Martins & Advogados. A nova defesa apresentada pelo juiz ao STF — afirmando que o telefone em questão constava na Receita Federal em nome de uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, com exclusão recente — não tem qualquer valor para modificar o fato de que ele grampeou conscientemente um escritório de advocacia e, ainda, o fato de que as informações prestadas ao STF não são compatíveis com

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

os ofícios da empresa de telefonia. Ao autorizar a interceptação telefônica, o juiz deve consultar a empresa de telefonia — com a exclusão de qualquer outro meio público ou privado. É o que diz a já referida Resolução 59 do CNJ. E essa providência foi atendida e o juiz foi informado que o telefone era do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Se houve alguma alteração recente na Receita para corrigir informação equivocada da empresa LILS Palestras, isso não tem qualquer influência no ato ilegal praticado pelo juiz em relação ao escritório Teixeira, Martins & Advogados. A modificação, se realizada, é um ato regular, que o juiz, como tantos outros, tenta transformar em algo ilícito na tentativa de ofuscar a afronta por ele praticada contra a Constituição Federal e contra o Estado Democrático de Direito.

16:08:09 Julio, ou Robinho, ou Athayde, vcs podem ligar para ela? 16:55:37 Jerusa Informação obtida em fontes abertas na internet: http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefonede-l-i-l-s-palestras-eventos-e-publicacoes-ltda/13427330000100

19:11:35 Julio Noronha Informação que será enviada para a Camila Bonfim e para a Globonews (eu, Welter, Januário, CF e Jerusa trabalhamos nela):

19:11:41 O escritório de advocacia está trazendo informações que, analisados de modo individual, podem levar a conclusões equivocadas. Roberto Teixeira é, notoriamente, pessoa envolvida nos negócios pessoais do ex-presidente Lula, inclusive na compra do sítio objeto das investigações. Este é o motivo e a justificativa legal porque foi estendida a interceptação telefônica a seus telefones. Tanto é verdade esta confusão entre as pessoas de Roberto Teixeira e o ex-presidente Lula, que o referido terminal se encontrava à época do pedido de interceptação, em nome da L.I.L.S. PALESTRAS, conforme

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

consulta efetuada em fonte aberta na internet, bem como em cadastro da Receita Federal informado pela própria empresa L.I.L.S. PALESTRAS. Portanto o telefone era conhecido como sendo da empresa LILS PALESTRAS e por tal razão foi objeto de interceptação telefônica. Posteriormente, o Juízo também autorizou a interceptação do celular pessoal do advogado ROBERTO TEIXEIRA, entendendo mantidas as razões aptas a justificar a medida. Cabe referir que o art. 12 da Resolução nº 59, de 09 de setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, determina às operadoras de telefonia que confirmem com Juízo que deferiu a interceptação 'os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins de controle judicial do prazo'. Trata-se, portanto, de obrigação dirigida às operadoras de telefonia, a fim de que não sejam interceptados números não determinados pelo Juízo. Assim, a informação prestada pela empresa TELEFÔNICA visa a apenas confirmar quais terminais foram interceptados, atendendo a ordem judicial, e quais eram, formalmente, seus titulares. É essencial que se atente para o fato de que, em investigação criminal, é irrelevante, no contexto da decisão, o nome do titular formal da linha telefônica, uma vez que é a utilização do terminal por pessoas envolvidas na prática criminosa que justifica sua interceptação. Não se pode perder de vista que é prática comum em organizações criminosas a utilização de telefones em nome de terceiros, de modo a ocultar as ações sob investigação. O que está se tentando excluir do debate é o fato de que ROBERTO TEIXEIRA, que é advogado, está sendo investigado pela prática de atos ilícitos e, por tal razão, seus telefones foram monitoriados judicialmente. O fato de ser advogado não o torna imune a qualquer investigação, inclusive ao monitoramento de suas conversas telefônicas. Em momento algum na manifestação do MPF ou da decisão do Juiz Sérgio Moro consta como objeto do monitoramento '25 advogados', como quer fazer crer a manifestação da Teixeira, Martins & Advogados. Na realidade, o monitoramento, desde o começo, tinha por objeto as comunicações telefônicas da empresa L.I.L.S.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

PALESTRAS, tomando por base o terminal que constava à época como seu em fontes abertas e junto à Receita Federal. Reitere-se que o telefone em questão constava na Receita Federal em nome de uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, sendo que a exclusão recente da informação naquele órgão evidencia uma possível tentativa de ocultação da realidade então existente, sobre a qual se fundaram licitamente o pedido e a decisão judicial. Por final, cabe referir que nos relatórios juntados aos autos não constam transcrições de diálogos do referido número como alvo, havendo apenas conversas entre números interceptados com o referido terminal, o que também reforça a sua utilização vinculada com as atividades investigadas.

19:24:52 Paulo Orlando, não aproveita essa reunião da Ode e oas p falar com Aurélio?

19:26:02 Veja aí com Roberson

19:28:19 Roberson MPF Pode ser!

19:30:38 Esta excelente! Só inverteria a ordem nos pontos em que diz que o telefone foi encontrado vinculado a Lils em fontes abertas e na RFB. Diria que foi encontrado na RFB e também em fontes abertas (dando mais importância ao dado oficial e trazendo as fontes abertas apenas como um elemento de corroboração). 19:31:30 Welter Prr Ja foi

19:32:52 Roberson MPF Ops. Foi mal a demora. Aspecto de menor importância tb

19:34:11 Welter Prr Foi na corrida mesmo.

19:35:16 A ultima revisao foi antes de mandar no grupo. Nao dava mais tempo 19:40:44 Roberson MPF Shou! O importante é ter nosso contraponto

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> 20:22:51 Julio Noronha Dr. Só pra avisar: Camila Bonfim informou que a matéria dela ficou pro bom dia Brasil de amanhã."

É relevante destacar que, para os procuradores da força-tarefa não pairavam dúvidas de que a interceptação ilegal de fato permitiu que se tivesse acesso a diversos telefonemas dirigidos ao escritório de advocacia. Em diálogo transcrito em 6 de maio de 2016, dois procuradores confabulam:

> "6 MAY 16
>
> • 22:59:27 Duas perguntas (não vamos utilizar, mas ficamos com a curiosidade matando aqui rsrsrs): (1) sabemos que nenhuma gravação de interceptação daquele número como alvo foi para o relatório. Mas, vc sabe quantas ligações a partir daquele número foram de fato interceptadas?; (2) de fato, quando o telefone era atendido naquele número, era falado 'boa tarde, escritório xyz', ou é invenção dos advogados? Esses dois pontos, ainda que tenham muitas ligações e que se falasse aquilo não mudariam em nada o fato de que o cadastro da LILS tinha esse número, que eles mudaram, que o adv tb depois se tornou investigado, etc. Ou seja, eles criaram o problema, não houve utilização e ainda querem encher o saco
>
> • 22:59:27 Não me lembro como eles atendiam, mas de fato era telefone do escritório, de uso comum dos advogados. **Não sei quantas ligações foram interceptadas, mas foram muitas**. Nenhuma relevante para investigação".

Ainda em relação às interceptações, convém rememorar que a orquestra acusatória liderada pelo magistrado era reforçada pela manutenção de um canal direto entre os membros da Força-Tarefa e representantes da Polícia Federal. A fim de facilitar a troca de informações por meio de contatos, os Procuradores estabeleceram um grupo de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0